




Дело № 5-80/2021

Номер дела: **5-80/2021**

УИН: **41RS0003-01-2021-000397-35**

Дата начала: **09.04.2021**

Дата рассмотрения: **21.05.2021**

Суд: **Вилючинский городской суд Камчатский края**

Судья: **Горячун Дмитрий Викторович**

Статьи КоАП: **12.24**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ПРИВЛЕКАЕМОЕ ЛИЦО	Сакун Алексей Михайлович	Статьи КоАП: 12.24	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	Дуброва Марина Александровна		
Защитник	Баранков Юрий Олегович		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Передача дела судье			09.04.2021
Подготовка дела к рассмотрению	Протокол об административном правонарушении (материалы дела) возвращен(ы) (в пор. ст.29.4 п.4)		12.04.2021
Протокол (материалы дела) БЫЛИ возвращены в ТРЕХДНЕВНЫЙ срок			14.04.2021
Подготовка дела к рассмотрению	Назначено судебное заседание		15.04.2021
Рассмотрение дела по существу	Рассмотрение отложено	Прочие основания	06.05.2021
Рассмотрение дела по существу	Рассмотрение отложено	Прочие основания	14.05.2021
Рассмотрение дела по существу	Рассмотрение отложено	Прочие основания	20.05.2021

Рассмотрение дела по существу	Вынесено постановление о назначении административного наказания	21.05.2021
Направление копии постановления (определения) в соотв. с ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ		26.05.2021
Материалы дела сданы в отдел судебного делопроизводства		27.05.2021
Направленная копия постановления (определения) ВЕРНУЛАСЬ с отметкой о НЕВОЗМОЖНОСТИ ВРУЧЕНИЯ (п. 29.1 Пост. Пленума ВС от 19.12.2013 № 40)		10.06.2021
Вступление постановления (определения) в законную силу		30.06.2021

Постановления

Вилючинский городской суд Камчатского краяСпортивная ул., д. 5а, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090

УИД № 41RS0003-01-2021-000397-35 Дело № 5-80/2021

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 мая 2021 года г. Вилючинск Камчатского края

Судья Вилючинского городского суда Камчатского края Горячун Дмитрий Викторович, при секретаре судебного заседания ФИО4,

с участием: лица, в отношении которого ведется производство по делу, ФИО2, его защитника БаранковаЮ.О., законного представителя потерпевшего ФИО15,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении

ФИО2,родившегося ДД.ММ.ГГГГ вгор. <данные изъяты>, состоящего в браке, работающего генеральным директором в ООО «Вавилон», зарегистрированного и проживающего по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, <адрес>,

установил:

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 25 минут ФИО2, управляя транспортным средством «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, на участке дороги в районе <адрес> мкр. Центральный в г. Вилючинске Камчатского края, в нарушение п. 9.9 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - ПДД РФ), осуществляя движение по тротуару, совершил наезд на пешехода Потерпевший №1, причинив ему легкий вред здоровью.

ФИО2 в судебном заседании выразил несогласие с протоколом об административном правонарушении, считая, что он не совершал наезд на ФИО19.

Защитник ФИО2 – ФИО14 в судебном заседании объяснил, что ФИО2 подошел к своей машине, обошел ее, посмотрел эту машину, подойти к ней можно было только спереди, соответственно он видел, что перед машиной нет никаких препятствий, сел за руль машины. Автомашина стояла буквально в 1-1,5 метрах, максимум в 2 метрах, от тротуара. В этот период времени с левой стороны от машины, со стороны школы, по тротуару шел ребенок, указанный ребенок немножко бежал, в районе пешеходного перехода он

поскользнулся и сильно упал на спину. В течение секунд 10 указанный ребенок лежал без движения, наверно потерял сознание, ударившись сильно головой и спиной о дорожное покрытие. Черезсекунд 8-10 ребенок лишь только проявил первые признаки шевеления, то есть начал немножко шевелиться, и в это время как раз ФИО18 начал движение. В этот момент ребенок уже привстал, до этого он лежал на спине, развернулся и вставал на коленки. В этот момент ФИО2 не видя, что там находится ребенок, поскольку ребенок находился в мертвой зоне указанного автомобиля, бампером подтолкнул указанного ребенка, который оказался фактически между колесами указанной автомашины. После того как ФИО2 проехал около 2 метров, ему замахали проезжающие мимо автомашины, естественно ФИО2 сразу же остановился, выбрался из машины и в это время из-под колес с левой стороны, между передними и задними колесами вылез ребенок. Считает, что ФИО18, находясь за рулем автомашины, с учетом ее конструктивной особенности, с учетом малолетнего ребенка, невысокого, начав движение, не видел, что там кто-то находится, в связи с чем не имел технической возможности избежать дтп. При этом ФИО18 сам резко не тормозил, выезжал с минимальной скоростью, убедившись в отсутствии слева и справа помех для движения автомашины. Тем не менее получается, что ребенок оказался между колесами данной автомашины, под днищем указанной автомашины. Полагает, что ребенок не пострадал, в плане того, что ФИО2 не наехал на него, а ребенок фактически прошел между колесами автомашины. Ребенок сначала лежал на спине, потом, когда прошло 10 секунд, он начал вставать, подтянулся и встал на корточки, в это время передним бампером левой части автомашины ФИО2 его подтолкнул, то есть получается ребенок упал, столкнул с корточек и прошел между колесами под днищем автомашины.Увиденное на видеозаписи предполагает допустить, что вред ребенку был причинен не от того, что ситуация такая была, а лишь только от того, что ребенок упал, сильно ударился, потерял сознание. На видеозаписи видно, что бампер ребенка толкает в левое плечо и в рюкзак ребенка. Печень находится справой стороны, то есть никак не могут те последствия быть причинены, которые отражены в документах, они полностью противоречат тому, что видно на видеозаписи. Если бы была та травма, то должен был проехать другим колесом, с другой стороны, это отрицает видеозапись, отрицает свидетель, отрицают материалы дела, и поэтому настаивают и утверждают о том, что указанная травма могла быть нанесена ребенку в результате серьезного падения, потери указанным ребенком сознания.

Законный представитель несовершеннолетнего Потерпевший №1- ФИО15 в судебном заседании объяснила, что ФИО2 проехал через пешеходный переход, нарушая правила дорожного движения. Ребенок шел из школы, по видео видно, что он поскользнулся и упал около пешеходного перехода, через этот пешеходный переход он не собирался переходить, так как ребенок через этот пешеходный переход не ходит, он идет прямо до светофора и через светофор переходит через дорогу. Просто так получилось, что поскользнулся и упал, так как там было скользко. Ребенок ей сказал, и как по видео видно, что он упал, перевернулся, пытался встать, но так как рюкзак тяжелый, много учебников было, то не мог встать, и вдруг по нему проехала машина. Сын рассказал, что он сначала упал и не мог вообще перевернуться, потому что рюкзак тяжелый и перевешивает, потом он сказал, что он пытался перевернуться с рюкзаком, который на него давил, и по нему в это время проехала машина, и что ему очень больно было в области груди и живота. Он сказал, что его немного подташнивало. Рюкзак был сломан, то есть по нему проехала машина, в нем было пластмассовое дно, которое все было скорежено и сломано, рюкзак был вдавлен.Когда на него машина наехала, он лежал на животе, поэтому, как она поняла, колесами по рюкзаку проехали, рюкзак был на нем. Как ей объяснил травматолог, когда они лежали в детской больнице в травматологическом отделении, в хирургии, рюкзак смягчил удар, поэтому и получился ушиб печени и гематома, а не было дальнейшего развития, хотя при выписке все равно еще оставалась кровь в других органах. Одежда была грязная и на рюкзаке были следы от машины, следы протектора колес на рюкзаке, и на куртке были, и на штанах. На куртке больше всего было.На курке следы были, как бы по кругу, на животе, на боку.

Учитывая, что потерпевший Потерпевший №1 является малолетним, его интересы в судебном заседании представляет законный представитель – мать ФИО15, дело рассмотрено в отсутствие потерпевшего.

Выслушав ФИО2, его защитника ФИО14,законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего ФИО5, исследовав материалы дела об административном правонарушении, допросив свидетелей, судья приходит к выводу, что вина ФИО2 в совершении административного правонарушения при указанных обстоятельствах нашла своё подтверждение.

Его вина в совершении инкриминируемого административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами.

Рапортами помощника оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по ЗАТО Вилючинск ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Вилючинск поступили сообщения о том, что на пешеходном переходе мкр. Центральный, возле <адрес> напротив банка «Россельхозбанк» сбили ребенка, а также о том, что с диагнозом травма внутрибрюшного органа был госпитализирован в хирургическое отделение ДККБ Потерпевший №1, 2012 года рождения (л.д. 2, 4, 6).

Рапортами старшего ИДПС ГДПС ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск ФИО7 и ИДПС ГДПС ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 30 минут в ДЧ ОМВД России по ЗАТО Вилючинск поступило сообщение (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) от диспетчера службы «112» ФИО9, что на пешеходном переходе в районе <адрес> мкр. Центральный, г. Вилючинск напротив банка «Россельхозбанк» сбили ребенка. Предварительно установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 20 минут (в светлое время суток, погодные условия – ясно, дорожное покрытие укатанный снег, обработанный противогололедным материалом, недостатки УДС отсутствуют) на участке дороги в районе <адрес>. Вилючинск, водитель ФИО2, управляя транспортным средством «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № и осуществляя движение по тротуару (включен в схему безопасного маршрута «дом-школа-дом» СОШ №), совершил наезд на несовершеннолетнего Потерпевший № 1, 2012 года рождения, возвращающегося из учебного заведения. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход Потерпевший № 1 получил телесные повреждения в виде тупой травмы живота. Госпитализирован в детскую краевую больницу (л.д. 7, 8, 28).

Схемой места совершения административного правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра места дорожно-транспортного происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей,в которыхзафиксировано место совершения дорожно-транспортного происшествия (л.д. 9).

Письменными объяснениями ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что он имеет в пользовании транспортное средство «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, принадлежащее его тестю ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 25 минут на данном транспортном средстве он отъезжал от <адрес> мкр. Центральный, то есть начал движение передним ходом с придомовой территории <адрес> мкр. Центральный в сторону проезжей части в районе пешеходного перехода. Более ничего объяснить не смог (л.д. 11).

Письменными объяснениями ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ после пурги на своем транспортном средстве «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № , он увидел объявление о том, что будет производиться расчистка снега в месте, где он припаркован, а именно в районе <адрес> мкр. Центральный г. Вилючинск, уезжая утром на работу автомобиль было некуда поставить, поэтому он принял решение припарковать автомобиль задним ходом рядом с пешеходным переходом, пересекая тротуар. Он поставил свой автомобиль на расчищенное место вблизи последнего подъезда <адрес> мкр. Центральный г. Вилючинск. Приблизительно в 17 часов, вернувшись с работы, он увидел, что была произведена расчистка снега, и решил перепарковать автомобиль. Далее сел в автомобиль, завел его, посмотрел вперед, где никого не было. Пересекая тротуар, он увидел, как ему машет водитель, проезжающий рядом, после чего он остановился, вышел из автомобиля и увидел ребенка, который сидел около автомобиля. После чего он вызвал скорую помощь и полицию. Ребенок ни на что не

жаловался. Наезда на ребенка он не видел и не совершал. Двигался с очень маленькой скоростью (л.д. 10).

Письменными объяснениями несовершеннолетнего Потерпевший №1, опрошенного в присутствии законного представителя ФИО15 и социального педагога ФИО11,от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 20 минут в районе <адрес>мкр. Центральный г. Вилючинск он возвращался из СОШ № г. Вилючинска, в которой учится во 2 Б классе, шел домой на <адрес>. Вилючинск. Около пешеходного перехода он поскользнулся и упал, находясь на тротуаре в районе <адрес>мкр. Центральный, после чего на него наехал автомобиль синего цвета, на живот (л.д. 11а).

Письменными объяснениями Свидетель № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 25 минут в районе <адрес> мкр. Центральный в г Вилючинск, он ехал от автостанции в сторону объездной дороги, подъезжая к пешеходному переходу, он увидел, что перед пешеходным переходом на тротуаре стоял ребенок на четвереньках, в этот момент автомобиль «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № начал движение через тротуар от <адрес> мкр. Центральный г. Вилючинск в сторону проезжей части, сбил его с ног и осуществил наезд. После чего он проехал пешеходный переход и остановился (л.д. 13).

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель № 1 дал аналогичные показания, подтвердив обстоятельства, указанные в письменном объяснении, дополнительно объяснил, что автомобиль наехал на мальчика колесом.

Справкой ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Потерпевший №1, о том, что он обращался ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 40 минут в приемное отделение стационара с автодорожной травмой «Тупая травма живота». Наезд автомобиля на область живота (л.д. 22).

В соответствии с заключением специалиста – государственного судебно-медицинского эксперта ФИО12 № от ДД.ММ.ГГГГ, у малолетнего Потерпевший № 1, согласно медицинским документам, имелось следующее телесное повреждение, подтвержденное результатами УЗИ органов брюшной полости, физикальными и лабораторными методами обследования: «Тупая травма живота, ушиб печени». Данное телесное повреждение не являлось опасным для жизни в момент причинения, повлекло за собой кратковременное расстройство здоровья, продолжительностью не свыше 21 дня, квалифицируется как причинившее легкий вред здоровью (л.д. 38-41).

Согласно заключению эксперта ЭРЦ УМВД России по Камчатскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ в действиях водителя автомобиля «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № , усматриваются несоответствия требованиям п. 9.9 Правил дорожного движения РФ (л.д. 32-33).

Видеозаписью с камеры видеонаблюдения «Безопасный город», расположенной по адресу: мкр. Центральный, <адрес> г. Вилючинск, а также видеозаписью, представленной в судебном заседании ФИО2, на которых зафиксирован факт наезда транспортного средства «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, на ребенка на тротуаре в районе <адрес> мкр. Центральный, г. Вилючинск, Камчатский край (л.д. 90).

Согласно ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ административным правонарушением признается нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.

В соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090 (далее – Правила дорожного движения), участником дорожного движения является лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства.

Согласно п. 1.5 Правил дорожного движения участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.

Пунктом 9.9 Правил дорожного движения запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.1, 24.2 - 24.4, 24.7, 25.2 Правил), а также движение механических транспортных средств (кроме мопедов) по полосам для велосипедистов. Запрещается движение механических транспортных средств по велосипедным и велопешеходным дорожкам. Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения.

Оценив в совокупности все доказательства, судья считает, что ФИО2 совершил административное правонарушение и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях – нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.

Указанная квалификация действий ФИО2 нашла своё объективное подтверждение в ходе рассмотрения дела, поскольку ФИО2, осуществляя движение по тротуару, совершил наезд на несовершеннолетнего Потерпевший № 1, причинив телесные повреждения, квалифицирующиеся как причинившие легкий вред здоровью.

Довод ФИО2 и его защитника ФИО14 о том, что ФИО2 не наезжал транспортным средством на Потерпевший №1 не соответствует фактическим обстоятельствам, поскольку опровергается как показаниями потерпевшего Потерпевший №1, свидетеля Свидетель №1, о том, что автомашина наехала колесом на потерпевшего, так и видеозаписью произошедшего дорожно-транспортного происшествия, из которой видно, что, начав движение, подъехав к потерпевшему, стоящему на четвереньках, транспортное средство толкнуло его, после чего передний левый край автомобиля подпрыгнул вверх, что свидетельствует о переезде автомобилем препятствия, при этом, из фотоснимков места дорожно-транспортного происшествия видно, что в месте наезда никаких других препятствий, возвышенностей на дороге нет.

По утверждению законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего ФИО15 на куртке и рюкзаке сына были следы именно от протектора колеса автомобиля.

Показания свидетеля Свидетель № 2 судья не принимает во внимание, поскольку очевидцем наезда она не была.

Факт причинения телесных повреждений потерпевшему в виде тупой травмы живота, ушиба печени именно в результате наезда колесом транспортного средства «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО2 сомнений у судьи не вызывает, поскольку согласуется с исследованными по делу доказательствами.

Нарушение ФИО2 п. 9.9 Правил дорожного движения РФ находится в прямой причинно-следственной связи с причинением вреда здоровью потерпевшему Потерпевший №1

При этом ссылка защитника ФИО14, что ФИО13 в связи с конструктивными особенностями автомобиля не имел технической возможности видеть упавшего потерпевшего, не имеет правового значения, поскольку потерпевший был нединамичен, и каких-либо обстоятельств, препятствующих ФИО13 убедится в безопасности своего маневра, не имелось.

Довод защитника ФИО14 о том, что в случае, если бы транспортное средство совершило наезд на потерпевшего, то были бы совершенно иные телесные повреждения,

поскольку автомобиль весит 2,5 тонны, является предположительным ине ставит под сомнение наличие вины ФИО2 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ, кроме того, согласно карточке учета транспортного средства вес автомобиля составляет без нагрузки 1130 кг.

Все доводы ФИО2 и его защитника ФИО14 направлены на интерпретирование установленных обстоятельств в другом виде, с целью избежать административной ответственностиФИО2 за содеянное.

Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены уполномоченным должностным лицом в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность ФИО2, не установлено.

Согласно сведениям информационной системы ГИБДД Камчатского края ФИО2 в течение года привлекался к административной ответственности по главе 12 КоАП РФ, за нарушение правил дорожного движения (л.д. 88).

Таким образом, обстоятельством, отягчающим административную ответственность, судья признает повторное совершение ФИО2 однородного административного правонарушения.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется.

Санкция ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ предусматривает административное наказание в виде административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.

При назначении ФИО2 административного наказания судья учитывает все обстоятельства дела, характер совершённого им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельство, отягчающее административную ответственность, и в целях предупреждения совершения новых правонарушений считает возможным назначить административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи.

При этом судья принимает во внимание, что ФИО2 не принято мер к заглаживанию вреда, причиненного потерпевшему.

Представленная в ходе рассмотрения дела распечатка сообщений между супругой ФИО2 и законным представителем несовершеннолетнего потерпевшего таких сведений не содержит.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

постановил:

ФИО2 признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 (один) год.

Постановление может быть обжаловано в Камчатский краевой суд через Вилючинский городской суд Камчатского края или непосредственно в Камчатский краевой суд в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии.

Мотивированное постановление будет изготовлено в течение трех дней.

День изготовления постановления в полном объеме является днем его вынесения.

Разъяснить, что в соответствии с ч.ч. 1, 1.1, 2 ст. 32.7Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях течение срока лишения специального права начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права.

В течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права лицо, лишенное специального права, должно сдать документы, предусмотренные частями 1 - 3.1 статьи 32.6КОАП РФ, в орган, исполняющий этот вид административного наказания, а в случае утраты указанных документов заявить об этом в указанный орган в тот же срок.

В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов срок лишения специального права прерывается. Течение прерванного срока лишения специального права продолжается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов, а равно получения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов.

Судья подпись Д.В. Горячун

КОПИЯ ВЕРНА:

Судья Д.В. Горячун

Резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ, постановление в полном объеме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья Д.В. Горячун

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».